

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5653/2557

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายอนุประพัทธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กับ

พวก

จำเลย

พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 85 วรรคหนึ่ง

พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 85 วรรคหนึ่ง มิใช่บทความผิด แต่เป็นบทบัญญัติให้สิทธิแก่บริษัทหรือผู้ถือหุ้นฟ้องร้องกรรมการบริษัท เรียกค่าสินไหมทดแทนกรณีกรรมการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหาย หรือระงับการกระทำความผิด การที่ศาลล่างทั้งสองปรับบทตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 85 วรรคหนึ่ง มาด้วยนั้น จึงเป็นการไม่ถูกต้อง และความผิดฐานกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลใดกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 311 ย่อมเป็นความผิดตามมาตรา 315 ประกอบมาตรา 311 อันเป็นกฎหมายเฉพาะ จึงไม่ต้องปรับบทตาม ป.อ. มาตรา 86 อีก

โจทก์ฟ้องและแก้ไขฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 307, 311, 313, 315 พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 85 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 85 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 311, 313 ให้จำคุก 5 ปี จำเลยที่ 2 มีความผิด
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 85 วรรคหนึ่ง ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 86 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 มาตรา 315 ซึ่งเป็นบทกฎหมายโดยเฉพาะ ให้จำคุก 5 ปี

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาล
อุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา จำเลยที่ 1 ถึงแก่ความตาย สิทธินาคดีอาญามา
ฟ้องระงับไป ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39 (1) จึงให้
จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ 1 ออกจากสารบบความ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า บริษัทหลักทรัพย์ซีมิโก้
จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทหลักทรัพย์ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย จำเลยที่ 1 เป็นกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) จำเลยที่ 2 เป็นผู้อำนวยการฝ่ายบุคคลและบริหารทั่วไปของบริษัทหลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ได้อนุมัติโครงการเพื่อการลงทุนซื้อหุ้นบริษัทไวท์กรุป จำกัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละไม่เกิน 20 บาท ระยะเวลาการลงทุนระหว่างเดือนธันวาคม 2541 และเดือนมกราคม 2542 ตามโครงการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ได้ซื้อหุ้นบริษัทไวท์กรุป จำกัด (มหาชน) จากบริษัทกรีนวู้ด จำกัด โดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์ดามารา จำกัด จำนวน 1,293,500 หุ้น ในราคาหุ้นละ 20 บาท และจำเลยที่ 2 ซื้อหุ้นบริษัทไวท์กรุป จำกัด (มหาชน) จากตลาดหลักทรัพย์ผ่านบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนางสาวศิริพันธุ์ 9 ครั้ง นอกจากนี้ จำเลยที่ 2 ได้ซื้อหุ้นบริษัทไวท์กรุป จำกัด (มหาชน) โดยวิธีตกลงราคาอีก 2 ครั้ง ในราคาหุ้นละ 15 บาท ครั้งแรกเป็นการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์จำนวน 104,300 หุ้น จากบริษัทอดิเทพ ทรัสต์ จำกัด ซึ่งฝากไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) และครั้งที่สองเป็นการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์บนกระดาน จำนวน 150,000 หุ้น จาก AXIOM INVESTMENT ตามใบรับฝากหลักทรัพย์ รวมจำเลยที่ 2 ซื้อหุ้นบริษัทไวท์กรุป จำกัด (มหาชน) ไว้ทั้งหมด 450,700 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 5,338,585.34 บาท ต่อมา จำเลยที่ 2 ขายหุ้นบริษัทไวท์กรุป จำกัด (มหาชน) จำนวน 450,000 หุ้น ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 19.75 บาท โดยวิธีขายในตลาดหลักทรัพย์บนกระดานต่างประเทศ รวมเป็นเงิน 8,838,618.75 บาท ตามใบยืนยันการซื้อ/ขายหลักทรัพย์ จำเลยที่ 2 ได้กำไรจากการขายหุ้นดังกล่าวเป็นเงิน 3,500,033.41 บาท

มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ว่า จำเลยที่ 2 กระทำความผิดตามคำพิพากษาล่างทั้งสองหรือไม่ เห็นว่า ตามเอกสารเป็นโครงการลงทุนของบริษัท

หลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ในหุ้นบริษัทไวท์กรุป จำกัด (มหาชน) ที่เสนอโดย นายปริญญาและจำเลยที่ 1 กับนายโรเบิร์ต ร่วมกันลงชื่ออนุมัติเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2541 แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 1 ทราบเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2541 แล้ว และจากการซื้อขายหุ้นบริษัทไวท์กรุป จำกัด (มหาชน) ของ จำเลยที่ 2 ทั้ง 9 ครั้ง ในตลาดหลักทรัพย์มีจำเลยที่ 1 เข้ามาเกี่ยวข้องถึง 5 ครั้ง คือ ในครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 8 และครั้งที่ 9 โดยเป็นการถอนเงินออกจาก บัญชีของจำเลยที่ 1 แม้จำนวนเงินที่ถอนจะไม่สัมพันธ์กับจำนวนเงินค่าหุ้นที่จำเลยที่ 2 ได้ส่งจ่ายเช็คชำระให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด ก็ตามแต่เมื่อ พิจารณาเวลาในการถอนเงินจากบัญชีของจำเลยที่ 1 กับเวลาในการนำฝากเงินเข้า บัญชีของจำเลยที่ 2 ใกล้ชิดติดต่อกันที่เครื่องทำรายการเครื่องเดียวกัน มีเหตุผลให้ เชื่อว่าการถอนเงินจากบัญชีของจำเลยที่ 1 และนำเงินเข้าฝากในบัญชีของจำเลยที่ 2 กระทำโดยบุคคลคนเดียวกัน และยังได้ความจากคำให้การของนางสาวศิริพันธุ์ว่า นางสาวศิริพันธุ์ไม่ทราบว่าจำเลยที่ 2 ซื้อขายหลักทรัพย์ใดบ้าง ไม่ทราบถึงผลกำไร ขาดทุนที่ได้จากการซื้อขายหลักทรัพย์ แม้จะไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ สั่งซื้อหรือขายหุ้นบริษัทไวท์กรุป จำกัด (มหาชน) ด้วยตนเองก็ตาม แต่การที่จำเลย ที่ 1 มอบให้จำเลยที่ 2 จัดการถอนเงินแทนโดยมีนายปรุง เป็นผู้รับมอบฉันทะไป ดำเนินการนำฝากเพื่อชำระหนี้ตามเช็คที่จำเลยที่ 2 ส่งจ่ายชำระค่าหุ้นในบัญชีซื้อขาย หลักทรัพย์ของนางสาวศิริพันธุ์ โดยที่นางสาวศิริพันธุ์ไม่ทราบรายละเอียด ทั้งมีการก ระทำในลักษณะเดียวกันซ้ำติดต่อกันถึง 5 ครั้ง จึงเชื่อว่าจำเลยที่ 1 รู้เห็นเป็นใจกับ จำเลยที่ 2 ในการซื้อขายหุ้นบริษัทไวท์กรุป จำกัด (มหาชน) ดังกล่าว โดยจำเลยที่ 2 ใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของนางสาวศิริพันธุ์ที่บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด ปกปิดอำพรางเพื่อไม่ให้สืบสาวถึงจำเลยทั้งสอง การที่จำเลยที่ 1 เป็นผู้บริหารของ บริษัทหลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลัก ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ควรที่จะกระทำการดังกล่าวด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ในนามของบริษัทหลักทรัพย์ซีมิ
โก้ จำกัด (มหาชน) แต่จำเลยทั้งสองกลับร่วมกันซื้อหุ้นบริษัทไวท์กรุป จำกัด
(มหาชน) จากตลาดหลักทรัพย์ในราคาต่ำ แล้วนำมาขายต่อให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ซี
มิโก้ จำกัด (มหาชน) ในราคาที่สูงกว่า ย่อมเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมายเพื่อตนเองหรือผู้อื่น และก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหลัก
ทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากการซื้อในราคาที่สูงกว่าที่ควรจะเป็น โดย
ไม่จำเป็นต้องคำนึงว่าหลังจากบริษัทหลักทรัพย์ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ซื้อหุ้นบริษัทไวท์
กรุป จำกัด (มหาชน) มาแล้วจะนำไปขายได้กำไรหรือขาดทุนในเวลาต่อมาหรือไม่
ทั้งการกระทำดังกล่าว เพียงผู้กระทำมีตำแหน่งเป็นกรรมการซึ่งรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานของนิติบุคคลก็เป็นความผิดแล้ว ไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าจำเลยที่ 1 มีหน้าที่
เป็นผู้มีอำนาจในการสั่งซื้อหุ้นบริษัทไวท์กรุป จำกัด (มหาชน) หรือไม่ การกระทำ
ของจำเลยที่ 1 จึงเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 มาตรา 311 และมาตรา 313 ส่วนจำเลยที่ 2 มิได้เป็นกรรมการซึ่งรับผิดชอบ
ในการดำเนินงานของนิติบุคคล จึงไม่อาจเป็นตัวการในการกระทำความผิดร่วม
กับจำเลยที่ 1 แต่การที่จำเลยที่ 2 เป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อหุ้นบริษัทไวท์กรุป จำกัด
(มหาชน) และดำเนินการเกี่ยวกับการถอนเงินจากบัญชีของจำเลยที่ 1 นำมาชำระค่า
หุ้น ทั้งติดต่อสั่งขายหุ้นบริษัทไวท์กรุป จำกัด (มหาชน) ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ซีมิโก้
จำกัด (มหาชน) จึงเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่จำเลยที่ 1 กระทำ
ความผิด อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ.2535 มาตรา 315 พยานหลักฐานของจำเลยที่ 2 จึงไม่อาจรับฟังหักล้างพยาน
หลักฐานของโจทก์ได้ ข้อเท็จจริงจึงฟังว่าจำเลยที่ 2 กระทำความผิดตามคำพิพากษา
ศาลล่างทั้งสอง ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า โจทก์ตัดตอนข้อเท็จจริงโดยนำเอาเฉพาะการซื้อ
ขายหุ้น 5 ครั้ง ที่มีการเบิกเงินจากบัญชีของจำเลยที่ 1 มาฟ้องจำเลยที่ 2 เป็นการไม่
ชอบนั้น เห็นว่า การที่โจทก์จะนำข้อเท็จจริงส่วนใดมาฟ้อง ย่อมอยู่ในดุลพินิจของ

โจทก์ที่จะพิจารณาว่าการกระทำนั้น ๆ เป็นความผิดหรือไม่ และจำเลยที่ 2 ก็มีสิทธิที่จะนำสืบถึงข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับการกระทำทั้งหมดเพื่อหักล้างพยานหลักฐานโจทก์ได้ หากจำเลยที่ 2 เห็นว่า เมื่อศาลได้พิจารณาข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้วจะทำให้ศาลเชื่อว่าการกระทำของจำเลยที่ 2 ไม่เป็นความผิด การที่โจทก์นำการซื้อขายหุ้นบริษัทไวท์กรุป จำกัด (มหาชน) 5 ครั้ง ที่จำเลยที่ 1 มีส่วนเกี่ยวข้องมาฟ้องเป็นคดีนี้จึงเป็นการกระทำโดยชอบและมีได้เป็นการขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนแต่อย่างใด ส่วนฎีกาข้ออื่นของจำเลยที่ 2 เป็นเพียงรายละเอียด ไม่อาจเปลี่ยนแปลงผลคำพิพากษาได้ ไม่จำต้องวินิจฉัย ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 2 มานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 2 ฟังไม่ขึ้น แต่ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายืนตามกันมาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 85 วรรคหนึ่ง และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 ด้วยนั้น เห็นว่า บทบัญญัติมาตราดังกล่าวมิใช่บทความผิด แต่เป็นบทบัญญัติให้สิทธิแก่บริษัทหรือผู้ถือหุ้นฟ้องร้องกรรมการของบริษัทเรียกค่าสินไหมทดแทน กรณีกรรมการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายหรือให้ระงับการกระทำความผิดดังกล่าว การที่ศาลล่างทั้งสองปรับบทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 85 วรรคหนึ่ง มาด้วยนั้น จึงเป็นการไม่ถูกต้อง และความผิดฐานกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการที่กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลใดกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 311 ย่อมเป็นความผิดตามมาตรา 315 ประกอบมาตรา 311 อันเป็นกฎหมายเฉพาะ จึงไม่ต้องปรับบทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 อีก

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 315 ประกอบมาตรา 311 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สุภัทร์ สุทธิมนัส-ฉัตรไชย จันทร์พรายศรี-วรงค์พร จิระภาค)

ศาลอาญากรุงเทพใต้ - นายวุฒิ คราวุฒิ

ศาลอุทธรณ์ - นายประทีป อ้าววิจิตรกุล

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นอ4932/2547

ต้น

หมายเหตุ